



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0010708/2015 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0010708/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, el día 16 de enero de 2015, la operación que se notifica en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, consiste en la adquisición por parte de las firmas INTERVET HOLDING B.V. y VETREX B.V. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma ELASTEC S.R.L. a los señores Don Víctor Oscar DVOSKIN (M.I. N° 4.538.522), Don Julio Eduardo MASSARA (M.I. N° 13.208.655) y Don Néstor Gerardo MASSARA (M.I. N° 10.960.142).

Que la mencionada concentración económica fue celebrada el 5 de diciembre de 2014 a través de un Contrato de Compra de Cuotas, y el cierre de la operación fue el día 9 de enero de 2015.

Que, como consecuencia de la operación, las firmas adquirentes pasaron a tener el control total directo de la firma ELASTEC S.R.L., controlando la firma INTERVET HOLDING B.V. el NOVENTA POR CIENTO (90 %) del capital social, mientras que la firma VETREX B.V. el DIEZ POR CIENTO (10 %) restante.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del

Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 1404 de fecha 7 de diciembre de 2016 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de las firmas INTERVET HOLDING B.V. y VETREX B.V. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma ELASTEC S.R.L. a los señores Don Víctor Oscar DVOSKIN, Don Julio Eduardo MASSARA y Don Néstor Gerardo MASSARA, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de las firmas INTERVET HOLDING B.V. y VETREX B.V. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma ELASTEC S.R.L. a los señores Don Víctor Oscar DVOSKIN (M.I. N° 4.538.522), Don Julio Eduardo MASSARA (M.I. N° 13.208.655) y Don Néstor Gerardo MASSARA (M.I. N° 10.960.142), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1404 de fecha 7 de diciembre de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-04368561-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

[Firma]
Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ref. Expte N° S01:0010708/2015 (CONC. 1205) MA-FB

DICTAMEN N° 1404

BUENOS AIRES, 07 DIC 2016

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0010708/2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "INTERVET HOLDING B.V., VETREX B.V., VICTOR OSCAR DVOSKIN, NÉSTOR GERARDO MASSARA Y JULIO EDUARDO MASSARA S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1205)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 16 de enero de 2015, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica celebrada el 5 de diciembre de 2014 y cuya fecha de cierre fue el día 9 de enero de 2015, que consiste en la adquisición por parte de las firmas INTERVET HOLDING B.V. y VETREX B.V. del cien por ciento (100%) del capital social de la firma ELASTEC S.R.L. a los Sres. Víctor Oscar DVOSKIN, Julio Eduardo MASSARA y Néstor Gerardo MASSARA.¹
2. En efecto, como consecuencia de la operación, las empresas adquirentes pasaron a tener el control total directo de ELASTEC S.R.L., controlando INTERVET HOLDING B.V. el 90% del capital social de ELASTEC S.R.L., mientras que VETREX B.V. el 10% restante.
3. La operación fue notificada el quinto día hábil posterior al cierre indicado.

¹ Según consta en la presentación cursada a esta Comisión con fecha 8 de noviembre de 2016, las partes notificantes acreditaron haber dado cumplimiento a las condiciones previstas para el cierre de la operación. Para tal fin, acompañaron copia simple de las notificaciones de transferencia de las cuotas realizadas por los vendedores con fecha 9 de enero de 2015, de conformidad con el art. 152 de la Ley N° 19.550.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La Empresa Compradora

4. INTERVET HOLDING B.V. es una firma extranjera con domicilio en Boxmeer, Holanda. La misma se encuentra inscripta bajo el artículo 123 de la ley N° 19.550 ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (en adelante "IGJ"). La empresa tiene como actividad la participación en y/o a colaborar con la financiación de y/o a servir de fiador o avalista en cualquier materia y/o a estar en el consejo de otras empresas y/o entidades jurídicas. Cabe destacar que el 100% del capital social de INTERVET HOLDING B.V. pertenece a ORGANON BIOSCIENCES INTERNATIONAL B.V., una compañía debidamente inscripta y registrada en Holanda y perteneciente al Grupo MERK AND CO. INC.
4. Asimismo, se destaca que el Grupo MERK AND CO. INC. controla indirectamente en la REPÚBLICA ARGENTINA a las siguientes empresas:
 - i. INTERVET ARGENTINA S.A.: es una sociedad anónima debidamente inscripta en la IGJ. La misma ofrece una variedad de vacunas y productos farmacéuticos veterinarios, así como soluciones y servicios de administración de la salud animal, y tiene como clientes a veterinarios, ganaderos, dueños de mascotas y gobiernos. Más precisamente, dicha empresa se dedica a la fabricación y comercialización de hormonas que permiten controlar el ciclo estral y por lo tanto el momento de celo y ovulación, logrando resultados más efectivos de las inseminaciones en el ganado bovino y porcino principalmente. Cabe destacar que el 98,8% del capital social pertenece a INTERVET HOLDING B.V.
 - ii. MSD ARGENTINA S.R.L.: es una sociedad de responsabilidad limitada debidamente inscripta en la IGJ. La principal actividad que desarrolla dicha firma es la comercialización y producción de medicamentos innovadores, vacunas, terapias biológicas y productos de consumo para la salud humana y de salud animal. El capital social de la misma está compuesto por un 75,16% perteneciente a MSD NL 4 BV, un 16,15% perteneciente a MERCK SHARP & DHOME (Argentina) Inc., y el 8,38% restante a MSD ARGENTINA HOLDINGS B.V. La sociedad controlante MSD NL 4 B.V. se encuentra



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

constituida en Harleem, Holanda, mientras que la firma MSD Argentina S.R.L. no tiene participación accionaria en ninguna empresa.

- iii. LABORATORIOS ESSEX S.A.: es una sociedad anónima debidamente inscripta en la IGJ. Su actividad principal consiste en realizar por cuenta propia o ajena, en forma independiente o asociada a terceros, dentro o fuera de la República Argentina, las siguientes operaciones: a) Industriales: mediante la producción, elaboración y/o transformación de productos químicos y biológicos de uso y aplicación en la sanidad humana, animal y vegetal y en productos de cosmética y tocador; b) Comerciales: mediante la adquisición y enajenación, importación, exportación, fraccionamiento, envasamiento, distribución, comisión, consignación, representación, propaganda y promoción de ventas de materias primas, productos y mercaderías vinculadas a la actividad industrial de la sociedad. El 97% del capital social de la firma le pertenece a SOL LIMITED. Cabe destacar que LABORATIOS ESSEX S.A. se encuentra en proceso de liquidación.
5. VETREX B.V. es una firma extranjera que cuenta también con domicilio en Boxmeer, Holanda. Se encuentra inscripta bajo el artículo 123 de la ley N° 19.550 ante la IGJ. Al igual que INTERVET HOLDING B.V., la empresa VETREX B.V. tiene como actividad la participación en y/o a colaborar con la financiación de y/o a servir de fiador o avalista en cualquier materia y/o a estar en el consejo de otras empresas y/o entidades jurídicas. El 100% del capital social de VETREX B.V. pertenece a INTERVET HOLDING B.V.

1.2.2. Los Vendedores

6. Los vendedores revisten calidad de persona física, siendo éstos los Sres.:
 - i. Víctor Oscar DVOSKIN: DNI 4.538.522, con domicilio en la República Argentina.
 - ii. Julio Eduardo MASSARA: DNI 10.960.142, con domicilio en la República Argentina.
 - iii. Néstor Gerardo MASSARA: DNI 13.208.655, con domicilio en la República Argentina.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

I.2.3. La Empresa Objeto

9. ELASTEC S.R.L.: Es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta ante la IGJ. La principal actividad que desarrolla es la fabricación de dispositivos intravaginales para la sincronización de del celo en bovinos, ovinos y caprinos. Dichos dispositivos están elaborados en base a elastómeros y otros polímeros especiales, siendo los primeros elastómeros de silicona (caucho) que se utilizan como soporte de sustancias activas de uso veterinario.
10. Cabe destacar que, con carácter previo a la operación, el capital social de ELASTEC S.R.L. estaba compuesto por una totalidad de 3.800.000 (tres millones ochocientos mil) cuota-partes, disponiendo los vendedores las siguientes proporciones:
 - i. Víctor Oscar DVOSKIN: 1.266.920 (un millón dos cientos sesenta y seis mil novecientos veinte) cuotas, las cuales representan el 33,34% del total del Capital Social.
 - ii. Néstor Gerardo MASSARA: 1.266.540 (un millón dos cientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta) cuotas, las cuales representan el 33,33% del total del Capital Social.
 - iii. Julio Eduardo MASSARA: 1.266.540 (un millón dos cientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta) cuotas, las cuales representan el 33,33% del total del Capital Social.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

11. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
12. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
13. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N°



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES LOCA FIEL
DEL CONTROL

[Firma]
Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

14. El día 16 de enero de 2015, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.
15. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, por lo que con fecha de 5 marzo de 2015 consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr a partir del día hábil siguiente al de su presentación efectuada con fecha 4 de marzo de 2015 y que, hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado, quedaría suspendido dicho plazo. La providencia se notificó con fecha 5 de marzo de 2015.
16. Con fecha 21 de septiembre de 2016 y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley N° 25.156, se solicitó al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA a fin de que se expida con relación a la operación en análisis.
17. Este organismo no contestó la intervención realizada por lo que, conforme el artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su Decreto Reglamentario, se considera en este acto que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA no objeta la concentración económica en el sector involucrado.
18. Con fecha 8 de noviembre de 2016, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

[Firma]
Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VE.
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

19. La operación notificada consiste en la adquisición por parte de las firmas INTERVET HOLDING B.V. y VETREX B.V. de las cuotas de la empresa ELASTEC S.R.L. Como resultado, INTERVET HOLDING B.V. y VETREX B.V., controlante de LABORATORIOS ESSEX S.A., INTERVET ARGENTINA S.A. y MSD ARGENTINA S.R.L., tendrán el control total directo sobre ELASTEC S.R.L.
20. Como se dijo, ELASTEC S.R.L. se dedica a la fabricación de dispositivos intravaginales para la administración de fármacos a fines de sincronizar el celo y la ovulación en animales bovinos, ovinos y caprinos en tiempos prefijados, para proceder a la inseminación de dichos animales. Asimismo, dichos dispositivos también se utilizan para combatir patologías que afectan a la reproducción animal como ser anestros², anestros nutricionales y/o síndrome de vacas repetidoras³.
21. Si bien dicha empresa comercializa diferentes tipos de dispositivos intravaginales, la totalidad de los mismos son colocados por vía intravaginal mediante una percha de nylon sobre la que es adosada una silicona (elastómero) que contiene la medicación a administrar ("silicona medicada").
22. La principal medicación (ingrediente activo) empleada es la progesterona vegetal micronizada, la cual durante una etapa inicial de elaboración es incorporada a la silicona en crudo, para luego ser amasada hasta su homogenización. En una etapa subsiguiente, la silicona medicada con progesterona se inyecta en las matrices correspondientes de manera de revestir las perchas o confeccionar las camisas que luego se aplicarán.
23. Los dispositivos fabricados por ELASTEC S.R.L. son utilizados con el fin de optimizar las técnicas de inseminación artificial, dado que las mismas presentan limitaciones respecto a la detección del celo y a las enfermedades que aquejan a la reproducción animal. Como consecuencia de lo antedicho, se utiliza la *he*

² El anestro postparto se puede definir como el período después del parto durante el cual las vacas no muestran señales conductuales de estro.

³ Una vaca repetidora es aquel animal que aparentemente está sano, que pasa desapercibido al examen ginecológico del Médico Veterinario, que ha tenido un parto como mínimo en la vida y que después de tres inseminaciones o montas sucesivas, no queda preñado. *[Firma]*



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), una técnica que elimina la necesidad de detección del celo en el ganado y ayuda a acortar el intervalo entre partos, simplificando la programación y realización de las tareas de inseminación artificial. Dicha técnica consiste en el uso de un dispositivo intravaginal medicado con progesterona⁴ que, en combinación con otras hormonas reproductivas, permite inseminar una gran cantidad de animales en un período corto de tiempo.

24. Por su parte, INTERVET ARGENTINA S.A. fabrica y comercializa hormonas que permiten controlar el ciclo estral y, por lo tanto, el momento de celo y ovulación. Estas hormonas, sin embargo, no se formulan en base a matrices de elastómeros o siliconas, ni tienen como activo principal la progesterona vegetal micronizada.
25. A diferencia de los productos veterinarios comercializados por ELASTEC S.R.L., los bienes que ofrece INTERVET ARGENTINA S.A. no se administran mediante un dispositivo intravaginal sino que se aplican por vía oral, inyectable, derrame dorsal, aspersión, inmersión, intrarruminal, intramamaria, intrauterina o tópica local. Todos estos bienes conforman un amplio espectro de productos veterinarios, que sin embargo no incluye dispositivos intravaginales con progesterona vegetal micronizada como los que provee ELASTEC S.R.L.
26. A continuación se presenta un cuadro descriptivo con la clasificación de los productos comercializados por INTERVET ARGENTINA S.A. y ELASTEC S.R.L., y de los respectivos tratamientos hormonales en que se aplican. Dichos tratamientos pueden implicar el uso de prostaglandinas (Tratamiento nro. 1), el uso secuencial de prostaglandinas y de análogos de factores liberadores de gonadotropina (Tratamiento nro. 2), o bien el uso de progestágenos y estrógenos (Tratamiento nro. 3). También existen otros tipos de tratamientos hormonales para los cuales pueden utilizarse los productos de INTERVET ARGENTINA S.A. y ELASTEC S.R.L., tales como ciertos tratamientos para inhibir el celo animal, otros que sirven para inducir el parto pero sin regular el celo animal, y otros que están

⁴ La progesterona es una hormona esteroidea involucrada en el ciclo menstrual de las hembras, en el embarazo (promueve la gestación) y en la embriogénesis de los humanos y otras especies. Su fuente principal natural es el ovario (cuerpo lúteo) y la placenta.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Dra. MARIA VICTORIA DIAZ Vela
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

destinados a otras especies distintas del ganado bovino (como pueden ser el ganado porcino, ovino y caprino).

27. Tal como puede observarse en el Cuadro 1, los productos comercializados por INTERVET ARGENTINA S.A. corresponden a hormonas que se utilizan para llevar a cabo los tratamientos nro. 1 y 2, en tanto que los provistos por ELASTEC S.R.L. corresponden a hormonas que se utilizan para llevar a cabo el tratamiento nro. 3. INTERVET ARGENTINA S.A. también provee productos que se utilizan en otro tipo de tratamientos (inducción de parto, inhibición del celo animal) o bien productos destinados específicamente al ganado porcino. Por su parte, ELASTEC S.R.L. también provee bienes destinados específicamente a tratamientos de reproducción para el ganado ovino y caprino.

Cuadro 1. Productos comercializados por las firmas y tratamientos en que se aplican

Empresa	Tipo de producto	Nombre de producto	Tratamiento en que se aplica
Intervet Argentina	Hormona - Prostaglandina sintética	Estrumate	Tratamientos nro. 1 y 2
Intervet Argentina	Hormona - Factores liberadores de gonadotropina	Receptal	Tratamiento nro. 2
Intervet Argentina	Hormona - Oxitocina	Intertrocine-S	Inducción al parto, pero no regula el celo animal
Intervet Argentina	Hormona - Altrenogest	Regumate	Tratamientos para inhibir el celo animal
Intervet Argentina	Hormona - Prostaglandina sintética	Planate	Tratamiento nro. 2
Intervet Argentina	Hormona - Gonadotropina sérica y gonadotropina coriónica	PG 600	Otros tratamientos relacionados con la regulación del celo en porcinos
Elastec	Dispositivo intra-vaginal liberador de progesterona	TRIU Monodosis M-15	Tratamiento nro. 3
Elastec	Dispositivo intra-vaginal liberador de progesterona	TRIU Monodosis M-24	Tratamiento nro. 3
Elastec	Dispositivo intra-vaginal liberador de progesterona	TRIU B Duo 400	Tratamiento nro. 3



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VEI
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Elastec	Dispositivo intra-vaginal libera- dor de progesterona	TRIUI B 1 G	Tratamiento nro. 3
Elastec	Dispositivo intra-vaginal libera- dor de progesterona	TRIUI B 3 usos	Tratamiento nro. 3
Elastec	Dispositivo aplicador	Aplicador Bovino	Tratamiento nro. 3
Elastec	Dispositivo aplicador	Aplicador Retro-a- plicador	Tratamiento nro. 3
Elastec	Dispositivo intra-vagina	TRIUI Co.	Tratamientos de regulación de celo de caprinos y ovinos
Elastec	Dispositivo aplicador	Aplicador Co.	Tratamientos de regulación de celo de caprinos y ovinos

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes.

28. En base a la información del Cuadro 1, es posible por lo tanto concluir que los productos comercializados por ambas empresas son aplicados para distintos tratamientos. Esto implica que, en principio, no existirían solapamientos entre dichos productos dentro de un mismo mercado, ya que los productos provistos por INTERVET ARGENTINA S.A. no competirían con los que provee ELASTEC S.R.L.

29. Resta sin embargo considerar si los productos involucrados en esta operación no son de algún modo sustitutos desde el punto de vista de la demanda, ya que en principio muchos de ellos tienen como propósito facilitar la reproducción del ganado bovino. Sin embargo, de la información provista por las partes surge que dicha posible sustitución no resulta tal en la práctica, puesto que los dispositivos intra-vaginales provistos por ELASTEC S.R.L. requieren un nivel de inversión por animal mucho mayor que el necesario para la administración de las hormonas provistas por INTERVET ARGENTINA S.A., lo cual haría que la mayor parte de los demandantes de los productos de esta última empresa no vieran a los productos de la primera como una alternativa económicamente viable.

30. Nótese además que, como los productos analizados utilizan diferentes principios activos para llevar a cabo su propósito, las diferentes características y situaciones de los animales a los que corresponden aplicar dichos productos pueden volver aconsejable el empleo de uno u otro. Existen inclusive casos en los cuales los productos comercializados por ELASTEC S.R.L. e INTERVET ARGENTINA S.A.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

operan como complementos dentro del tratamiento para la reproducción de determinado animal. Tal es, por ejemplo, lo que ocurre con un protocolo específico de inseminación artificial a tiempo fijo para el cual se inserta un dispositivo intra-vaginal como los provistos por ELASTEC S.R.L., el cual se complementa luego con la aplicación de dos productos diferentes comercializados por INTERVET ARGENTINA S.A., denominados respectivamente Receptal y Estrumate (ver fs. 551 del presente expediente).

31. Por todo lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL interpreta que en este caso estamos en presencia de compañías que comercializan productos que no poseen un grado de sustitución entre sí que resulte suficiente como para incluirlos dentro del mismo mercado relevante, y de ello se desprende que la operación bajo estudio puede caracterizarse como una concentración de conglomerado.

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

32. Las concentraciones de conglomerado no tienen en principio potencialidad para restringir o distorsionar la competencia ni para generar perjuicio al interés económico general, por lo cual en general se las considera como operaciones que no caen dentro de la prohibición establecida por el artículo 7 de la Ley 25.156 de defensa de la competencia.
33. Sin embargo, en algunos casos en los cuales las empresas involucradas operan en mercados relacionados (por ejemplo, cuando las dos comercializan medicamentos o, como en este caso, productos destinados a la reproducción animal) puede ocurrir que una operación de conglomerado incremente el poder de mercado del grupo que se concentra respecto de sus proveedores o de sus canales de distribución.
34. En este caso, sin embargo, se verifica que, tal como las partes informan a fs. 510, los proveedores de ELASTEC S.R.L no coinciden con los del grupo comprador, así como tampoco comparten los distribuidores, por lo que no habría preocupación acerca de un posible efecto de extensión del poder de mercado, ni en los mercados que se encuentran aguas arriba ni en los que están aguas abajo.
35. Cabe mencionar, además, que ELASTEC S.R.L. no comercializa directamente sus productos a consumidores finales. Una vez que el producto es elaborado, el



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARÍA VICTORIA D.
SECRETARÍA LEY
COMISIÓN NACIONAL
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

mismo es enviado a los clientes (principalmente Biogénesis Bagó S.A., que concentra el 96,9% de las ventas de dicha empresa), y son estos los que se encargan de entregar los productos a sus distribuidores, generalmente veterinarias. En el caso de INTERVET ARGENTINA S.A., en cambio, los productos llegan al consumidor por ventas directas o a través de distribuidores.

36. Por todo lo expuesto, entonces, puede concluirse que esta operación no debería generar preocupaciones desde el punto de vista de la defensa de la competencia. Al tratarse de una operación de conglomerado, el nivel de concentración de los mercados en los que operan las empresas involucradas no se verá alterado, y tampoco se encontraron en ella elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

37. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de cláusulas de no competencia, por las cuales se establece que durante un período de tres (3) años posteriores a la Fecha de Cierre, ninguno de los Vendedores podrá, directa o indirectamente, ser propietario de, involucrarse gestionar, operar, integrar, controlar ni participar en la administración, ni operar, controlar ni tener relación (como accionista, director, empleado, representante, socio, participante de una joint venture, distribuidor, consultor, proveedor de servicios u otro) con ninguna persona, empresa u organización que compita con la Sociedad o en un negocio competidor que involucre la producción o el desarrollo de dispositivos intravaginales para la administración de fármacos a bovinos en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos de América, Canadá países comprendidos en la UE-27, República de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, China e India.

38. Asimismo, se estipuló que el Sr. Néstor Gerardo MASSARA tuviera derecho a continuar desarrollando los proyectos en cartera detallados en el Anexo 9.2 (i) (los Proyectos Separados), conforme el contrato de opción celebrado entre el



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERU
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Comprador y el Sr. Néstor Gerardo MASSARA al Cierre, bajo los términos del Anexo 9.2 (ii) (el "Contrato de Opción").

39. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia. En consecuencia, lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley N° 25.156, si se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar en un perjuicio para el interés económico general.
40. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2⁵.
41. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado⁶.
42. En este caso, es necesario resaltar que al tratarse de una concentración económica de conglomerado, esta no implica efectos horizontales o verticales y, en consecuencia, la estructura de la oferta en los mercados relevantes implicados no se ve alterada.
43. Al no implicar el examen de este tipo de concentraciones económicas un análisis de la estructura del mercado relevante, tampoco se incluirán estas variables en el

⁵ Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".

⁶ Causa 25.240/15/CA2



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER,
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- relevamiento de las cláusulas de restricciones accesorias, que se limitará a los criterios de partes involucradas, duración y contenido.
44. En lo que hace a los sujetos, la prohibición de no competir no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia. En la presente operación, este punto no presenta complicaciones ya que los sujetos obligados por la misma son los vendedores, es decir los Sres. Víctor Oscar DVOSKIN, Julio Eduardo MASSARA y Néstor Gerardo MASSARA.
 45. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados. Esto es lo que justamente sucede en el caso concreto, donde se advierte que las particularidades de los productos ofrecidos por la firma ELASTEC S.R.L. pueden justificar el plazo de duración establecido en la cláusula objeto de estudio.
 46. La presente cláusula se extiende por el período de tres (3) años posteriores a la Fecha de Cierre, es decir que durante dicho período los vendedores no podrán realizar gestiones con competidores que involucren un negocio competidor respecto de la producción o el desarrollo de dispositivos intravaginales para la administración de fármacos a bovinos. Al mismo tiempo se estipuló que el Sr. Néstor Gerardo MASSARA tuviera derecho a continuar con el desarrollo de proyectos en cartera. En consecuencia, no presenta complicaciones desde una perspectiva temporal pues resulta razonable dado las características de la operación que se notifica.
 47. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la empresa ELASTEC S.R.L. Este punto no presenta complicaciones en la cláusula analizada ya que se limita el alcance de la misma a la comercialización de dichos productos.
 48. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descrita en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación acordada por las partes contratantes, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA D.
SECRETARIA LEY
COMISION NACIONAL
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

VI. CONCLUSIÓN

49. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
50. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de las firmas INTERVET HOLDING B.V. y VETREX B.V. a los Sres. Víctor Oscar DVOSKIN, Julio Eduardo MASSARA y Néstor Gerardo MASSARA del cien por ciento (100%) del capital social de la firma ELASTEC S.R.L. todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.
51. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0010708/2015 - DICTAMEN N° 1404/2016

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.